

הכנסת העשרים וחמש

יוזמים : חברי הכנסת
עודד פורר
אביגדור ליברמן
יבגני סובה
שרון ניר
יוליה מלינובסקי
חמד עמאר

1644/25/פ

הצעת חוק לתיקון פקודת העיריות (פרסום מכרז באתר האינטרנט), התשפ"ג–2023

תיקון סעיף 248 ב.1. בפקודת העיריות¹, בסעיף 248ב, אחרי פסקה (3) יבוא :

"(4) את כל המסמכים הנדרשים לצורך השתתפות במכרז פומבי ששווי ההתקשרות הצפוי בו נמוך מחמישים מיליון שקלים חדשים ; מסמכים כאמור יפורסמו לכל הפחות בשפה העברית."

דברי הסבר

עיריות רבות בישראל מונעות, אם במודע ואם לאו, את האפשרות לגשת למכרזים שהן מפרסמות היות והפרסום נעשה שלא בשפה העברית. משוכה נוספת העומדת בדרכם של המעוניינים להשתתף במכרז ובהתקשרות עם העירייה היא העובדה שהעיריות מתנות את קבלת מסמכי המכרז או את ההשתתפות בו בתשלום בעד, או בעד עלות הפקת המכרז.

לפיכך, מוצע לתקן עיוות זה, ולחייב עיריות לפרסם את כל המסמכים הנדרשים לצורך השתתפות במכרז פומבי ששווי ההתקשרות הצפוי בו נמוך מחמישים מיליון שקלים חדשים באתר האינטרנט שהן מפעילות באופן נגיש לציבור ללא תשלום, לרבות האפשרות להוריד ולהדפיס את המסמכים כאמור, כאשר השפה שבה יהיו מפורסמים מסמכי המכרז תהיה לכל הפחות השפה העברית.

הצעות חוק זהות הונחו על שולחן הכנסת העשרים ידי חבר הכנסת עודד פורר (פ/4999/20), על שולחן הכנסת העשרים ושתיים על ידי חבר הכנסת עודד פורר וקבוצת חברי הכנסת (פ/1258/22), על שולחן הכנסת העשרים ושלוש על ידי חבר הכנסת עודד פורר (פ/1772/23) ועל שולחן הכנסת העשרים וארבע על ידי חבר הכנסת יבגני סובה וקבוצת חברי הכנסת (פ/2717/24).

הצעת החוק זהה לפ/2717/24 ולפיכך לא נבדקה מחדש על ידי השלכה המשפטית של הכנסת.

הוגשה ליו"ר הכנסת והסגנים
והונחה על שולחן הכנסת ביום

¹ דיני מדינת ישראל, נוסח חדש 8, עמ' 197.

כ"ג בטבת התשפ"ג (16.01.2023)